

통 보

1. 제 목 : 수의계약 내역 등 계약정보 공개에 관한 사항

2. 관계기관 : **가나마마병원**

3. 내 용

가. 업무개요

가나마마병원 물류지원부는 공단 「직제규정시행세칙」 부서별 업무분장표에 따라 계약 및 구매 업무를 수행하면서 각종 용역, 구매 등 계약에 관한 사항을 담당하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개) 제1항에 따르면 월별 해당 수의계약 관련 정보(수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유 등)를 다음 달 말일까지 해당 공기업·준정부기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 하며, 제2항에서는 공개한 수의계약 관련 정보는 최소한 해당 계약의 이행을 완료한 날로부터 1년이 되는 날까지는 공개해야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 수의계약은 해당 공기업·준정부기관이 가지고 있는 시설물의 유지관리 등을 위하여 불가피하게 자회사와 계약하는 경우 등과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)제1항 제2호에 따라 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로 수의계약을 한정하고 있습니다.

따라서 가나마바병원의 계약업무를 담당하는 물류지원부는 병원이 가지고 있는 시설·설비의 유지관리를 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호에 따라 경쟁이 성립될 수 없어 수의 계약 하는 경우에는 [표]와 같이 해당 수의계약의 주요 내용을 다음 달 말일까지 병원 홈페이지에 공개해야 할 것입니다.

[표] 수의계약 관련 공개 정보

1. ㉡㉡명과 계약이행기간
2. 계약상대자의 대표자 성명, 상호, 법인등기부상 본점소재지
3. 예정가격과 계약금액
4. 수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 가나마바병원 종합감사 시 구매계약 체결 현황을 점검한 결과, [붙임]과 같이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호에 따른 수의계약이 총 #건, ㉡㉡백만 원 상당의 계약을 체결하였음에도 병원 홈페이지에 월별 해당 수의계약 관련 정보를 공개하고 있지 않는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

가나마바병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 가나마바병원장은

- 동일 사례가 발생되지 않도록 수의계약 주요 내용에 대한 홈페이지 공개 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)